

בעניין שבין: 1. ירושלים שקופה – שקיפות במנהל הציבורי בירושלים (ע"ר) ואח'
באמצעות נציגה הרב נתן קרמר
מרחוב תכלת מרדכי 8/23, ירושלים 9439612
טל': 02-5609500, פקס': 02-5609501
להלן – "המבקשת"

- נ ג ד -

1. הוועדה המקומית לתכנון ובניה – ירושלים
 2. עיריית ירושלים
שתיהן ע"י עו"ד רועי בראונר או עו"ד חמדה אבשלום
ממשרד עו"ד שקרון, בן עמי, אשר ושות'
מרחוב בר כוכבא, 23 מגדל Tower-V, קומה 6 בני ברק 5126002
טלפון: 03-5662808; פקס: 03-5662801
דוא"ל: roy.b@cbalaw.co.il
 3. עמותת חכמת רבי שלמה זלמן זצ"ל
 4. יהושע קליין ת.ז.
 5. רפאל קצנלבוגן ת.ז.
 6. שלמה יוחנן דהן ת.ז.
 7. יוסף חיים סויסא ת.ז.
כולם ע"י ב"כ עו"ד בנימין זלמנוביץ
ממשרד עורכי הדין קמנקוביץ, זלמנוביץ
מ "בית שאפ", היצירה 3, רמת גן 5252141
טל': 03-5280008; פקס': 03-5280008 דוא"ל:
benny@kamen.co.il
- להלן – "המשיבים"

בקשה דחופה ביחס להמשך טיפול בהליך

המבקשת מתכבדת בזאת להגיש בקשה דחופה מאת הוועדה, כי יו"ר עו"ד דפנה תמיר לא תמשיך לטפל בהליך בתיק בהליך שבכותרת, וזאת מן הטעמים ומן הנימוקים המפורטים להלן.

הדחיפות של הבקשה הינה בשל הדיון שקבוע לעוד מספר ימים ובתאריך 30.6.2025, וכי אותו דיון עלול להתייתר או למצער להידחות לנוכח נסיבות הבקשה.

ואלו הן הטעמים והנימוקים לבקשה:

הרקע העובדתי הרלוונטי לבקשה

1. בתאריך 20.1.2025 הגישו המשיבים 3-7 בקשה להצטרף כמשיבים להליך, וזאת על בסיס מצגות שווא של זיקה מלאכותית לבקשת ההיתר מושא הבל"מ.

2. יצוין כי הבקשה האמורה בסעיף שלעיל הוגשה פרק זמן של למעלה מחודשיים ימים אחר פתיחת ההליך שנפתח בתאריך 13.11.2024, ולא פחות מ-15 יום אחר קיום הדיון, האינטנסיבי והמשמעותי של ההליך, מבלי שנתנו הסבר או נימוק אחד על האיחור והשיהוי הרב, הכבד והניכר מצדס ובוודאי לא הסבר המניח את הדעת ובו בעת שמנהל המשיבה 3 מר אבי פינזל, היה מודע היטב מאוד מההליך

מאז פתיחתו ובתאריך 17.11.2024 (עוד לפני החלטת יו"ר הוועדה מתאריך 18.11.2024 "שעל המשיבה 2 להגיש תגובתה לבל"מ"), פנה האחרון לנציג המבקשת הח.מ., על מנת לנסות לשכנע המבקשת למשוך את ההליך (למבקשת יש הקלטות על כך ופירוט שיחות מחברת הטלפון המעידים על פנייה כזו), כן פנו כמה בעלי השפעה במגזר (שאמרו שמנהל התלמוד תורה פנה אליהם) וכן כמה מהורי התלמידים (השמות נשמרו אצל המבקשת, אך יועברו לוועדה לפי בקשתה, אפילו בגילוי לכלל הצדדים) לנציג המבקשת בניסיונות דומות באותה תקופה ואף אמרו שגילוי בדבר ההליך מן הילדים ששמעו בדבר ההליך בבית הספר, ז"א שההליך היה ידוע לכל מן דכפין, אך למרות זאת השתהו המשיבים 3-7 במועד, בשיהוי רב, כבד וניכר להגיש את בקשתם להצטרף להליך, וזאת רק בתאריך 20.1.2025.

3. בהחלטה בבקשה האמורה, מתאריך 22.1.2025, פסלה כב' יו"ר הוועדה עוה"ד שרית אריאלי בן שמחון את עצמה מלהמשיך לטפל בבל"מ, וזאת למרות שכבר התקיים דיון ארוך אינטנסיבי ומשמעותי בבל"מ בתאריך 5.1.2024, וזאת גם ללא מתן זכות תגובה לצדדים, והכול בשל היכרות האישית שלה עם עו"ד בנימין (בני) זלמנוביץ (להלן – **זלמנוביץ**) (יו"ר ועדת הערר לשעבר) המתיימר (לא ראינו כל מסמך המוכיח את ייצוגו) שהוא מייצג המשיבים 3-7, והורה להעביר את התיק ליו"ר ועדה אחר.

4. בתאריך 29.1.2025 ניתנה החלטה ע"י יו"ר הוועדה במותבה החדשה עוה"ד דפנה תמיר לאשר את הבקשה להצטרפות המשיבים 3-7 כמשיבים בהליך ולאפשר להם הגשת התייחסות עד 14 יום.

5. בתאריך 4.2.2025 ניתנה ההחלטה חדשה ממותבה האמורה כי על המשיבות להגיש השלמת טיעון בתוך 7 ימים.

6. אך מאז הגישו המשיבים 3-7 מספר בקשות למתן הארכת מועד להגיש התייחסותם, אך בסוף המשיבים 3-7 מעולם לא הגישו התייחסותם, ואף ספספו המועד האחרון להגשת התייחסותם, ובהתאם לאמור ניתנה החלטה ע"י עו"ד דפנה תמיר בתאריך 5.6.2025 כי לא ניתן להיעתר לארכה נוספת.

7. כנטען לעיל בקצרה, מנהל המשיבה 3 מר אבי פינזל, היה מודע היטב מאוד מההליך מאז פתיחתו ובתאריך 17.11.2024 (עוד לפני החלטת יו"ר הוועדה מתאריך 18.11.2024 "שעל המשיבה 2 להגיש תגובתה לבל"מ"), פנה האחרון לנציג המבקשת הח.מ., על מנת לנסות לשכנע המבקשת למשוך את ההליך (למבקשת יש הקלטות על כך ופירוט שיחות מחברת הטלפון המעידים על פנייה כזו), כן פנו כמה בעלי השפעה במגזר (שאמרו שמנהל התלמוד תורה פנה אליהם) וכן כמה מהורי התלמידים (השמות נשמרו אצל המבקשת, אך יועברו לוועדה לפי בקשתה, אפילו בגילוי לכלל הצדדים) לנציג המבקשת בניסיונות דומות באותה תקופה ואף אמרו שגילוי בדבר ההליך מן הילדים ששמעו בדבר ההליך בבית הספר, ז"א שההליך היה ידוע לכל מן דכפין, אך למרות זאת השתהו המשיבים 3-7 במועד, בשיהוי רב, כבד וניכר להגיש את בקשתם להצטרף להליך, וזאת בתאריך 20.1.2025, דהיינו פרק זמן של למעלה מחודשיים ימים אחר פתיחת ההליך ולא פחות מ-15 יום אחר קיום הדיון הראשון והמקדמי של ההליך, מבלי שנתנו הסבר או נימוק אחד על השיהוי הרב, הכבד והניכר מצדם ובוודאי לא הסבר המניח על הדעת, אך כנראה דינם של המשיבים 3-7 לחוד ודינה של המבקשת לחוד, מובן מאליו כי לו הוועדה הייתה מחליטה על מתן הזדמנות תגובה למבקשת, הייתה האפשרות ללבן גם נושא זה בכלל ועד תומו בפרט, כך כי מדובר בעוד דוגמא איך שזכות הטיעון של המבקשת נפגעה מהיעדר מתן זכות טיעון.

8. יצוין כי הבקשות האמורות בסעיף שלעיל הוגשו באופן שלא היו מבוססות (לדוגמא, הארכה לצורך מציאות פתרונות שעלול לייתר ההליך, אך לא טרחו להסביר מהן הפתרונות העלומות הללו, ובפועל התברר, כי הכוונה הייתה לפתרונות של ניסיונות של הפעלת לחצים פסולים על המבקשת, כפי שמצוין להלן בסעיף), לא מובנות ואף מוגזמות במספר ומוגזמות לתקופות שהתבקשו והוגשו בחוסר תום לב משווע, תוך כדי ניצול משאבים הציבוריים של הוועדה ושל המבקשים, על מנת למרוח את הזמן בתקווה שהמבקשת תיסוג את ידיה מן הפעולות הלגיטימיות שלה ע"י הפעלת לחצים פסולים ולא חוקיים ובדרכים לא דרכים, על כל המשתמע מכך, כנהוג אצל הציבור המשיבים 3-7 וכפי שאכן התנהגו בעניינינו.

9. בתאריך 8.6.2025 במאחר ובשיהוי רב, כבד וניכר, ללא כל הסבר או נימוק אחד ובוודאי הסבר המניח את הדעת וכ-9 חודשים מאז פתיחת ההליך בתאריך 13.11.2024, הגישו המשיבים 3-7 בקשה לסילוק

הבל"מ על הסף, אך בבקשה האמורה לא התחדשה כל טיעון חדש מעבר לטיעונים שנטענו על ידי המשיבות 1-2 בבקשתה לסילוק הבל"מ על הסף, למעט טיעון המגוחכת והמופרכת מושא בקשה זו.

10. להשלמת התמונה יצוין כי גם המשיבות 1-2 לא הגישו השלמת טיעון לגופם של הטיעונים שהועלו בבל"מ, כמצוות החלטת הביניים של הוועדה מתאריך 12.1.2025 ואף ציינו בפס' 4 לבקשה להארכת מועד מתאריך 3.2.2025 כי "[...] יש מקום ומבוקש ליתן ארכה ו/או מתן הוראות בעניין הגשת השלמת הטיעון מטעם מהוועדה המקומית, וזאת עד לאחר שתוגש התגובה לבל"מ על ידי המשיבים 3-7 המצטרפים לתיק הבל"מ [...]". ז"א במילים אחרים המשיבות 1-2 הודו שמטעמם הטיעונים שבהליך מיצוי את עצמם ואין למשיבות 1-2 כל עמדה חדשה מעצמה או מה להוסיף, מעבר ממה שהציגו לוועדה במסמכים שהגישו עובר הדיון ובשעת הדיון עצמו שהתקיים בתאריך 5.1.2025, ואכן המשיבים 3-7 מעולם לא הגישו כל התייחסות/השלמת טיעון נוספות מאז, ואף לא קבלו או בקשו רשות להארכה לשם כך.

11. בהקשר האמור, לא ברור כלל וכלל את סיבת קיום הדיון הקבוע לתאריך 30.6.2025, כאשר לא ידוע איזה יתרון יהיה בקיום דיון נוסף בהליך, זאת בו בעת שבעצם לא היה כל התקדמות, עדכונים וחידושים בהליך, מאז קיום הדיון הקודם בתאריך 5.1.2025.

הטיעונים המשפטיים

12. ע"פ הדין אין ליו"ר מותב דנא להמשיך את הטיפול בתיק שבכותרת, זאת כי לפי הדין והפסיקה "אין מעמד" לזלמנוביץ לייצג בהליך שבנדון, כי בעת שכי' יו"ר הוועדה עוה"ד שרית אריאלי בן שמחון הייתה מנועה מלדון בהליך עקב ההיכרות האישית ביניהם, הייתה עליה להורות שעל זלמנוביץ להפסיק לייצג את המשיבים 3-7 ולא לאפשר את המשכת ניסיון של זלמנוביץ לעשות שימוש לרעה ומניפולציה בעילות פסלות של יו"ר הוועדה.

13. ראו והשוו: סעיף 53ב(א) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961; רמ"ש (מחוזי תל אביב-יפו) 50055-09-20 ע' מ' נ' מ' מ' (נבו 8.11.2020); תלה"מ (משפחה תל אביב-יפו) 4230-01-20 י.פ. נ' ב.פ. (נבו 3.3.2021); תמ"ש (משפחה טבריה) 6912-01-10 פלוני נ' פלונית (נבו 9.1.2011) והאסמכתאות המרובות המוזכרות בהליכים האמורים לעיל.

14. לפי ההליכים האמורים לעיל התיקים הוחזרו אל המותב הראשון והמקורי, וכך יש לנהוג בעניינינו, במיוחד כאשר כבר התקיים דיון משמעותי בהליך.

15. ודוק, בשונה מבקשה לעיון מחדש שהוגשה ע"י המבקשת ושהתקבלה ע"י הוועדה בתאריך 11.6.2025, ביחס להחלטת כי' יו"ר הוועדה עוה"ד שרית אריאלי בן שמחון לפסול את עצמה, בקשה זו בא למנוע את המשך טיפולה של יו"ר הוועדה החדשה (עוה"ד תמיר) שהוחלפה (לא ידוע ע"י איזה גורם, אם בכלל ישנו גורם), שעליה גם חל החובה לא לטפל בהליך זה, מאותם סיבות ונימוקים שבבקשה לעיון בחדש, וכפי שפורט בהרחבה להלן בבקשה זו.

16. בהקשר האמור יצוין כי זלמנוביץ היה מודע היטב או היה אמור להיות מודע, היטב באופן וודאי ומוחלט בדבר ההיכרות האישית עם יו"ר המותב, וממילא ידע היטב מראש כי יו"ר תיפסל את עצמה מלדון בהליך או אמורה לפסול את עצמה, אולם חרף כל זאת, החליט זלמנוביץ לקחת על עצמו הייצוג בהליך וללא שהגיש "בקשה להיתר ייצוג". מדובר במניפולציה של זלמנוביץ, שכל תכליתה הייתה להביא לפסלות מותב הראשון.

17. גם לו לא היה מדובר במניפולציה, לא היה מקום להתיר את הייצוג בשל האינטרס הציבורי, חובת תום הלב וחובת עוה"ד, ראו אות ז' לפס"ק בתמ"ש (משפחה טבריה) 6912-01-10 פלוני נ' פלונית (נבו 9.1.2011) הנ"ל.

18. זאת ועוד, ע"פ כללי הצדק הטבעי וע"פ הפסיקה לא היה מקום לתת החלטה מסוג זה במעמד צד אחד בלבד וממילא למצער לא ניתן היה לקבל את ההחלטה על העברת התיק ליו"ר ועדה אחר מבלי לקבל את תגובתה של המבקשת ואשר על כן הייתה על יו"ר הוועדה, בטרם שנתנה את החלטתה בעניין, לבקש את תגובת המבקשת, זאת מאחר שהמבקשת עלולה להיפגע מההחלטה על החלפת המותב, במיוחד כאשר כבר התקיים דיון ארוך (פרוטוקול והחלטת ביניים של 49 עמודים), אינטנסיבי

ומשמעותי, ואף ניתנה החלטת ביניים בהתאם וברי שלו רק מחמת האמור, החלפת המותב תפגע קשות הן במבקשת ואולי גם על הצדדים אחרים שבתיק.

19. יפים הדברים שנאמרו **בעניין מתן זכות תגובה** בהליך רמ"ש (מחוזי תל אביב-יפו) 50055-09-20 ע' מ' נ' מ' מ' (נבו 8.11.2020) (פס' ד.4. לפס"ד) (ראו פס' 13 לעיל לבקשה, שמפנה גם להליך האמור), כמצוטט להלן:

"המבקש צודק גם בטענתו, שלא ניתן היה לקבל את ההחלטה על העברת התיק למותב אחר מבלי לקבל את תגובתו. היה על ביהמ"ש קמא, בטרם שנתן את ההחלטה, לבקש את תגובת האיש מאחר שהוא עלול להיפגע מההחלטה על החלפת המותב ואין לתת החלטה מסוג זה במעמד צד אחד בלבד."

20. על הוועדה ועל **זלמנוביץ** היו מוטל האחריות לדאוג **שזלמנוביץ** ייפסק את הייצוג, זאת כאשר המבקשת הינה בלתי מיוצגת ולא אמור לדעת או לגלות דברים כאלו באקראי וכל כך מאוחר בהליך מן עורכי דין אחרים העוזרים אותה על בסיס פרו בוו בזמן החופשי שלהם.

21. כאן המקום לציין, כי על אף ההיסטוריה הארוכה של המבקשת עם **זלמנוביץ** לגבי מחדלים כאלה ואחרים (חשיפת הח"מ שזלמנוביץ פעל 6 שנים כבעל תפקיד סמכותי של יו"ר הוועדה, ללא כתב מינוי ועוד), עדיין פעלה המבקשת מפאת כבודו של **זלמנוביץ** ולטובתו, בלפנות אליו באופן אישי ובמסגרתה נתנה לו הזדמנות בדיסקרטיות לפסול את עצמו מן הייצוג בכבוד ובשקט, אך האחרון בחר להתעקש, ועוד בחר לנצל לרעה את ההגינות של המבקשת בלהפוך אותה כקערה על פיה ולטעון כקוֹזָאק הַנְגָזֵל, כאילו מתן הזדמנות לשמוע את עמדת הזולת - בטרם הגשת עליו תלונה לגיטימית וחוקית לגמרי וכנראה בנידון דנן אף מהווה דבר מבורך - מהווה לעמדתו ולטעמו, לא פחות ולא יותר, אלא "איוס" עליו ועוד בפן האתי-משפטי ובפן הפלילי-המשפטי!

22. העתק מפנייה שנשלחה ע"י המבקשת בעניין צורף ע"י **זלמנוביץ** בבקשה לסילוק את הבל"מ שהוגש מטעמו באיחור, בשיהוי רב, כבד וניכר.

23. האחרון הגדיל עוד לעשות בלהשוות את המבקשת לראש המפיונרים האיטלקית, ממש כך! דבר אשר אף הוא אינו עולה עם כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986 ובפרט כלל 33 שבו הקובע כי **"עורך דין יטען טענותיו לפני בית המשפט, בין בעל פה ובין בכתב, בדרך ארץ, תוך שמירה על כבוד הצד שכנגד ועל כבוד כל אדם אחר הקשור בהליך השיפוט"**.

ראו והשוו בעניין יצחק זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ג - הביקורת השיפוטית: כללי הסף (2014), פרק 47 : כתב העתירה שער שמיני: כללי סף, ע' 1756 :

"בית המשפט אינו מוכן להשלים עם לשון גסה ופוגענית, אם הלשון פוגעת בבית המשפט ואם היא פוגעת בבעל דין או באדם אחר, לא בטיעון בעל-פה ולא בכתב העתירה.

אין טענה קשה שעותר יכול להעלות כנגד המשיב או כנגד אדם שמחוץ לעתירה שאין הוא יכול להציג בלשון נקייה, גם אם נחרצת. אפשר לומר כי לשון נקייה, המכבדת את בעל הדין שכנגד וכל אדם אחר, נגזרת ומתחייבת מן הערך היסודי של כבוד האדם."

ראו והשוו בעניין גם בד"מ (ועדת משמעת לשכת עוה"ד ירושלים) 41/24 **בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים נ' עו"ד זאב סמואל** (נבו 10.12.2024); בד"מ (ועדת משמעת לשכת עוה"ד ירושלים) 37/24 **וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים נ' עו"ד ברדוגו עודד** (נבו 11.8.2024).

24. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם יצוין, כי **זלמנוביץ** מנוע מלייצג לקוחות בפני ועדת הערר בכלל ובהליך דנן בפרט, גם לפי כלל 17 (עורך דין שדן בעניין כשופט) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986 הקובע כי **"לא ייצג עורך דין אדם בעניין שדן בו כשופט או כבורר"**.

25. כלל 1 לכללים הנ"ל קובע כי **"בכללים אלה – "בית משפט" – בית משפט, בית דין וכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין"** [ההדגשות אינן במקור, הח.מ.], הרי ועדת הערר שהיא גוף

מעין שיפוטית שהוקמה לפי סעיף 12א לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 (להלן – **החוק**) נכללת בכלל האמור.

26. בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין פירש בפסיקות באופן עקבי את המונח "**עניין**" בצורה רחבה, והחילו את המונח "**על אותם נושאים, שבדרך הטבע ועל פי מידת ההגיון קשורים באותו עניין, אפילו אם אינם מהווים חלק ממנו**" (בד"מ (ועדת משמעת לשכת עוה"ד חיפה) 53/01 **לשכת עורכי הדין - מחוזי חיפה והצפון נ' עו"ד ג' (נבו 24.6.2003)**). אי לכך בהתאם לפסיקה המושרשת והעקבית המפרשת מונח האמור לחומרה ובצורה רחבה, הרי אז, כל עוד שיש השקה בין עניינים [של פעם ועכשיו], **הייצוג אסור**.

27. בהקשר האמור יצוין, כי יו"ר ועדות ערר מתעסקים במהלך הכהונה שלהם כמעט אם לא **בכל** העניינים הנוגעים בתכנון ובנייה בכלל ובעניינים הספציפיים שבסמכות ועדות הערר לדון בהם בפרט, כך שכמעט שלא מן הנמנע שיש עניינים שיו"ר ועדת הערר טרם דן בהם, וממילא לפי כלל האמור לעיל, הייצוג של עו"ד שהיה יו"ר ועדת הערר לשעבר, **אסור באופן כללי וגורף**.

28. **זלמנוביץ** בעצמו יושב כיו"ר של מותבה (ללא כתב מינוי בתוקף) שדנה והחליטה ב"עניין" של מעמדה של המבקשת בלפחות שני הליכים (ערר (ועדות ערר - תכנון ובנייה ירושלים) 1077/20 **ירושלים שקופה- שקיפות במינהל הציבורי בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים** (נבו 15.12.2020) וערר (ועדות ערר - תכנון ובנייה ירושלים) 1007/21 **ירושלים שקופה - שקיפות במנהל הציבורי בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים** (נבו 16.3.2021)) וכבר בשלב הראשון של ההליך בענייניו ועוד בטרם שהוגשו תגובות לגופן של הטענות בבלי"מ (שבסוף ממילא לא הוגשו), "עניין" של מעמדה של המבקשת עלה בשתי הבקשות לסילוק הבלי"מ על הסף שהוגשו הן מטעם המשיבה 1-2 עוד בטרם שהמשיבים 3-7 הצטרפו והן מטעם המשיבים 3-7 (שהוגש בחוסר תום לב משווע וזוועק, בחוסר ניקיון כפיים, באיחור ובשיהוי רב, כבד וניכר) ועוד אחר שב"כ המשיבות 3-7 **זלמנוביץ** היה כבר מודע היטב כי מדובר בעבירת אתיקה באופן קונקרטי ומובהק, זאת כאמור בשל הפנייה שנשלחה אליו, עובר להגשת הבקשה לסילוק הבלי"מ על הסף.

29. לפיכך לפי כלל האמור, היה אסור **זלמנוביץ** לקחת על עצמו את הייצוג בהליך דנן, הן בשל שהוא כיהן (ללא כתב מינוי בתוקף) בעבר כיו"ר ועדת הערר בכלל וכיו"ר מחוז שבנדון בפרט ובמיוחד כאשר "עניין" ההליך דנן (הכוונה בין היתר הינה למעמדה של המבקשת) הינו "עניין" ו"עניין" קונקרטי ומובהק **שזלמנוביץ** כבר דן בו, בעת שכיהן (ללא כתב מינוי בתוקף) כיו"ר המותב. בשל כך בלבד, אל לה לוועדת הערר לתת לעבירות האתיקה הללו יד.

30. בהקשר האמור יצוין ויודגש, עד כמה אירוני, **זלמנוביץ** שלקח על עצמו המשימה הקדושה כבעלי ה"פרינציפ"1 בלהקפיד על **קוצו של יוד** של סעיף 100 לחוק התכנון ובניה, תשכ"ה – 1965, בעניין "זכות עמידה" של אלה הדואגים לחלשים ולנפגעים המפחדים לריב את ריבם² (סעיף שבחוק שנחקק עוד בטרם שמדינת ישראל חרטה על דגלה של דמוקרטיה (דבר אשר מנע בתקופה דאז להתפתחותה, להתקדמותה ולשגשוגה שלה כבימינו), עוד הרבה לפני ש"חוק היסוד : כבוד האדם וחירותו" נחקק ועוד בטרם התקופה שבה בית המשפט פתח שערו לעותרים ציבורים ועוד לפני שהתבטלה את ההבחנה בין "תכנית מתאר מקומית" לבין "תכנית מפורטת" במסגרת תיקון 43 לחוק), בחר לפרוץ את אותם גדרים שהציב לזולת ומתעקש ועומד על קבלת "מעמד" של ב"כ לקוחות שלו, בו בעת שאין לו כל "מעמד" כמפורט לעיל. טוב היה עושה **זלמנוביץ**, לו היה מקיים "**נאה דורש ונאה מקיים**". על מקרה כזה אמרו החכמים "**טול קורה מבין עיניך**" (בבלי, מסכת בבא בתרא - דף טו, עמוד ב').

31. עוד יותר אירוני שדווקא **זלמנוביץ** שלקח על עצמו להיות מהשומרי הסף על חשש לא מבוסס (ואף מוכחש ע"י המבקשת וע"י הח.מ.) של הסגת גבול מקצוע של עריכת הדין שבחוק לשכת עורכי הדין,

¹ ראו ערר (ועדות ערר - תכנון ובניה ירושלים) 1077/20 **ירושלים שקופה- שקיפות במינהל הציבורי בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים** (נבו 15.12.2020).

² בג"ץ 7647/16 **האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות והספורט** (נבו 13.5.2020).

יש בידנו הקלטות המוכיחות את הפעלת הלחץ, המניפולציות, השאגות והאיומים הפסולים מן היסוד על החלשים והחולים שמנהל המוסד של המבקשים 3-7 הרב פינול הפעיל – אולי בתמימותו כי אף פעם לא התחנך ולא ראה התנהלות אחרת – על השכנים, כן ממש כך! וזאת על אף שעו"ד בנימין (בני) זלמנוביץ קבעה בהחלטתו (ראו החלטה בה"ש 1 לעיל) שאין תופעות כאלה אצל הציבורי החרדי, על בסיס ממצאים חסרים וללא שיש לו ההכשרה והמומחיות לכך.

תשכ"א-1961³ דורס עתה ברגל גסה בכבוד אותו מקצוע על כל המשתמע מכך ומתנהג בהתנהלות שאינה הולמת לאותו מקצוע.

32. לנוכח כל המצטבר מתבקשת כבדישא.

33. יהא מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

34. אשר על כן לנוכח כל האמור לעיל מבוקשת מוועדה הנכבדה לקבל את הבקשה במלואה.

על האמור באנו הח"מ על החתום ביום 24 יוני 2025

הרב נתן הרמור
שמאי מקרקעין מוסמך
(בארה"ב, מס. רישיון 46-45868)



³ ראו ערר (ועדות ערר - תכנון ובנייה ירושלים) 1007/21 ירושלים שקופה - שקיפות במנהל הציבורי בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים (נבו 16.3.2021).